



*На правах рукописи*

**Денисов Антон Михайлович**

**Идеи Фридриха Карла фон Савиньи  
в становлении исторической школы права  
(историко-правовое исследование)**

Научная специальность 5.1.1 – теоретико-исторические правовые науки  
(юридические науки)

**АВТОРЕФЕРАТ**  
**диссертации на соискание ученой степени**  
**кандидата юридических наук**

**Санкт-Петербург – 2026**

Работа выполнена на кафедре теории и истории государства и права  
Частного образовательного учреждения высшего образования  
«Юридический институт»

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Научный руководитель – | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"><b>Комаров Сергей Александрович</b></div><br>профессор кафедры теории и истории государства и права ЧОУ ВО «Юридический институт» (СПб) доктор юридических наук, профессор                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Официальные оппоненты: | <b>Честнов Илья Львович,</b><br>доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации<br><br><b>Оль Павел Андреевич,</b><br>доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры теории и истории государства и права Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации |
| Ведущая организация:   | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» (ЮФУ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Защита состоится «16 мая 2026 года в 11.00 часов на заседании Диссертационного совета 75.2.080.01 на базе Частного образовательного учреждения высшего образования «Юридический институт» по адресу: 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, дом 3, зал заседаний Ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться на сайте ВАКа, в библиотеке и сайте Частного образовательного учреждения высшего образования «Юридический институт».

Автореферат разослан «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 года

Ученый секретарь  
диссертационного совета  
кандидат юридических наук, доцент

Т.Л. Комарова

## **I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ**

**Актуальность темы исследования.** Формирование многополярного мира в условиях кризиса складывавшихся веками форм транснациональных коммуникаций, усиление динамики социально-политических процессов, утрата надежных механизмов и гарантий выполнения достигнутых международных договоренностей, усиление конкуренции различных правовых систем, повышение роли гражданского общества в политической и правовой жизни современного мира – все это неизбежно заставляет начать поиск устойчивой основы современных правовых отношений, общенациональных нравственно-правовых ценностей, обновленных форм юридических гарантий прав личности, форм укорененности права во всемирно-историческом процессе и в исторически развивавшихся национальных традициях.

Это, в свою очередь, актуализирует в той или иной форме, интерес к исторической модели права, предложенной выдающимся немецким ученым-правоведом Фридрихом Карлом фон Савиньи (1779–1861) и реализованной в процессе развития исторической школы права. Политико-правовое учение Ф.К. фон Савиньи было одним из доминирующих в XIX в., чему в немалой степени способствовал его авторитет как крупнейшего специалиста в области гражданского права и истории римского права. Историзм теоретика права Ф.К. фон Савиньи складывался под влиянием идей Г. Гроция, Ш.-Л. Монтескьё, Дж. Вико, Г. Гердера, Г. Гуго, в несколько меньшей степени – Г.В.Ф. Гегеля, который разрабатывал свой вариант исторического понимания права и был, в целом, скептически настроен по отношению к теоретическим изысканиям своего коллеги по Берлинскому университету.

Особую актуальность теме исследования творческого наследия Ф.К. фон Савиньи придает то, что его учение формировалось в процессе осмысления политико-правовой модели развития общества и государства, которая сложилась в Европе в результате заключения Вестфальского мира, и которая вплоть до последнего десятилетия XX века была определяющей в разра-

ботке схем межгосударственных отношений в понимании природы государства, сущности государственного, национального и личного суверенитета, принципов отношения государства, гражданского общества и личности. В последние десятилетия апологеты глобализации (Ю. Хабермас, Ф. Фукуяма и др.) настойчиво говорят о кризисе вестфальской модели государства, основанной на идее приоритета национального суверенитета перед любыми формами внешнего регулирования, сторонником которой был Ф.К. фон Савиньи. Поэтому его наследие может быть востребовано в процессе углубления аргументации при обосновании ценности суверенитета в современных условиях.

Идеи исторической школы права стали базовой составной частью идейного фонда теории права, который был положен в основу ряда влиятельных политико-правовых концепций XX–XXI вв., содержание которых важно учитывать при разработке суверенной политико-правовой идеологии современной России, основанной на традиционных нравственно-правовых ценностях.

**Степень научной разработанности темы исследования.** Отдельные аспекты творческого наследия исторической школы права, других правовых учений, оказавших влияние на ее становление, разрабатывали такие современные ученые как: В.С. Горбань, В.Н. Жуков, А.А. Иванов, В.Б. Исаков, В.П. Казимирчук, Д.А. Керимов, А.С. Колесников, Э.В. Кузнецов, В.Н. Кудрявцев, Д.И. Луковская, А.В. Малько, Г.В. Мальцев, Л.С. Мамут, М.Н. Марченко, А.Н. Медушевский, В.С. Нерсисянц, Д.Ю. Полдников, В.А. Туманов, А.С. Туманова, А.Н. Савенков, В.П. Сальников, Л.И. Спиридонов, Е.А. Фролова, И.Л. Честнов, Л.С. Явич и др. Вопросов, связанных с проблематикой диссертационного исследования, касались и выдающиеся юристы прошлого: Н.Н. Алексеев, Н.М. Коркунов, С.А. Муромцев, П.И. Новгородцев, Е.Н. Трубецкой, Б.Н. Чичерин, Г.Ф. Шершеневич, и др.

В числе трудов, восполнявших пробелы, существующие в современных исследованиях собственно исторической школы права, можно назвать диссертационные работы таких авторов, как: Н.Е. Асламов, Н.В. Акчурина,

Т.И. Дьячек, С.А. Правкин, Харитонов Д.В.<sup>1</sup>. Обобщающие оценки философско-правовых воззрений основоположника исторической школы права содержатся в статье Е.А. Фроловой «Савиньи» в словаре «Философия права»<sup>2</sup>.

Проблематике естественно-правового характера, непосредственно связанной с темой исследования (а именно: отношения права и морали, государства и права, личности в системе социально-правовых отношений, методологических и аксиологических оснований правоведения и др.) в контексте современной зарубежной правовой мысли отдельное внимание уделяли: Г.Г. Бернацкий, В.С. Горбань, А.С. Колесников, О.Э. Лейст, Д.В. Масленников, Н.В. Мотрошилова, В.С. Нерсисянц, Б.А. Ревнов, А.Н. Савенков, Е.Б. Сваровская, В.П. Сальников, Е.А. Фролова, Н.А. Шавеко, А.В. Черняева и др.

В числе зарубежных авторов, специально исследовавших вопросы политико-правового наследия XVII–XVIII вв., в том числе, включая работы Ф.К. фон Савиньи, а также затрагивавших указанную проблематику в контексте современных теоретико-правовых исследований, проблем отношения международного и национального права, теории прав и обязанностей личности и др., необходимо упомянуть: М. Авенариуса, Р. Дворкина, К.Х. Дриеза, М. Зенна, В. Лаузена, Й. Манца, Ст. Медера, Й. Рюккerta, Дж. Финниса, К.О. Фрейерра фон Аретина, Ш. Шредера, Ю. Хабермаса, Х.-П. Хаферкампа, О. Хёффе и др.

В работах, в последние годы вышедших в свет под редакцией немецкого ученого Стефана Медера, можно обнаружить всесторонний анализ влияния идей Ф.К. фон Савиньи на современное научное сообщество правоведов, в том

---

<sup>1</sup> *Асламов Н.Е.* Философия истории немецкой исторической школы права. Дисс. ... канд. филос. наук. – М., 2012; *Акчурина Н.В.* Историческое направление в русском правоведении XIX века. Дисс. ... доктора юридических наук. – Саратов, 2000; *Дьячек Т.И.* Правовое учение Г.Ф. Пухты: догматический аспект. Дисс. ... канд. юрид. наук. – СПб, 2009; *Правкин С.А.* Политико-правовые взгляды В.О. Ключевского (историко-правовое исследование): Дисс. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2002; *Харитонов Д.В.* Государственно-правовые взгляды Т.Н. Грановского (историко-правовое исследование). Дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2006.

<sup>2</sup> *Философия права. Словарь.* / Под ред. и сост. В.Н. Жукова. – М.: Мир философии, 2021. – С. 626 – 627.

числе - и за пределами Германии<sup>3</sup>. Также у Стефана Медера есть отдельная работа, посвященная роли Ф.К. фон Савиньи в формировании герменевтической методологии познания и истолкования правовых явлений в среде ученых-юристов<sup>4</sup>.

Таким образом, можно констатировать, что в отечественной и зарубежной теоретико-правовой и историко-правовой науке разработана достаточная методологическая, теоретическая и фактологическая база для последующего устранения существующих пробелов в исследовании естественно-правового учения Ф.К. фон Савиньи, а также других представителей исторической школы права.

Несмотря на то влияние, которое имело научное творчество Ф.К. фон Савиньи в XIX в., исследовательских работ, специально посвященных этому ученому, в отечественной историко-правовой литературе не имеется. Таким образом, это – первое историко-правовое исследование научного творчества Ф.К. фон Савиньи, имеющее монографический характер.

**Объектом диссертационного исследования** выступают общественные отношения, возникающие в сфере исследования идей Фридриха Карла фон Савиньи в становлении исторической школы права.

**Предмет диссертационного исследования** – политико-правовые и философско-правовые воззрения и идеи Ф.К. фон Савиньи в аспекте их влияния на становление исторической школы права.

**Цель диссертационного исследования** заключается в получении новых знаний относительно учения Ф.К. фон Савиньи о праве и государстве и его влияния на формирование исторической школы права.

---

<sup>3</sup> Meder St. (Herausgeber) Savigny global 1814-2014: «vom Beruf unsrer Zeit» zum transnationalen Recht des 21. Jahrhunderts. Göttingen: V & R Unipress, 2016. 598 S.; Kim H., Meder St. Der Begriff des Rechtsprinzips im Spannungsverhältnis zwischen dem Positivismus von Hart, Austin, Thibaut und dem Hermeneutismus von Dworkin und Savigny. Hannover: Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, 2018. 346 S.

<sup>4</sup> Meder St. (Verfasser) Mißverstehen und Verstehen: Savignys Grundlegung der juristischen Hermeneutik. Tübingen: Mohr Siebeck, 2004. 269 S.

Реализация данной цели предопределила решение следующих **задач**:

*во-первых*, раскрыть основные теоретические и методологические предпосылки становления исторической школы права;

*во-вторых*, исследовать учение Ф.К. фон Савиньи об основаниях государства и права;

*в-третьих*, показать влияние и значимость содержания основных категорий, вводимых Ф.К. фон Савиньи в научный дискурс исторической школы права;

*в-четвертых*, охарактеризовать учения наиболее влиятельных представителей исторической школы права;

*в-пятых*, определить влияние иррационализма учения Ф.К. фон Савиньи на развитие исторической школы права;

*в-шестых*, обобщить политико-правовые теории Ф.К. фон Савиньи с учетом рецепции их идей в юриспруденцию XX–XXI вв.

**Методологическую основу и методы исследования** составляют совокупность общенаучных методов познания и частнонаучных методов, выработанных историко-правовой наукой и позволяющих реализовать в исследовании исторической школы права Ф.К. фон Савиньи потенциал историко-правовой науки как познавательной деятельности, реконструирующей, интерпретирующей и актуализирующей исторический опыт объяснения права и государства. При этом следовало учесть и сложившиеся на сегодняшний день тенденции совершенствования методологических основ формирования российской историографической модели политико-правовых знаний<sup>5</sup>.

Системообразующую роль в комплексе методологических средств данного исследования составляет всеобщий диалектический метод. Всеобщий диалектический метод конкретизируется в комплекс таких общенаучных методов, как системный метод, сравнительный метод, метод анализа и синтеза, метод абстрагирования, метод восхождения от абстрактного к кон-

---

<sup>5</sup> Горбань В.С. О важности и методологических аспектах историографических исследований политических и правовых учений // Государство и право. – 2024. – № 8. – С. 41-53.

кретному. Применение этих методов позволяет с достаточной степенью точности и адекватности реконструировать идеальный объект исследования. Особой формой всеобщего диалектического метода является исторический метод гуманитарного исследования, ориентирующий на изучение процесса становления во времени источников политико-правового учения и процесса воздействия его идей на дальнейшее развитие науки. Исторический метод сопрягается с герменевтическим методом гуманитарного исследования, актуализирующим его субъект-субъектный компонент.

Общенаучные методы конкретизируются в ряд специальных методов историко-правового исследования. В процессе подготовки работы использовались: сравнительно-правовой, формально-юридический, системный методы, функциональный метод сравнительного правоведения, и др. Характер целей и задач исследования определил приоритетное значение методологии историко-правовой компаративистики. Применение совокупности этих методов позволило комплексно подойти к решению поставленных задач, определить исторический контекст формирования идей Ф.К. фон Савиньи относительно природы права, отношений личности и государства, дать критическую оценку их теоретическим и методологическим основаниям, а также следующим из этих оснований выводам теоретико-правового характера, оказавшим решающее влияние на становление исторической школы права.

**Научная новизна диссертационного исследования** заключается в полученных новых знаниях о влиянии идей Фридриха Карла фон Савиньи на становление и развитие исторической школы права. В работе впервые в отечественной историко-правовой науке, на монографическом уровне осуществлено комплексное изыскание методологических и общетеоретических оснований политико-правовых идей Ф.К. фон Савиньи, показано их место в системе сложившихся к началу XIX столетия парадигм правовой мысли. Диссертационное исследование осуществлено с использованием значительного числа историко-правовых источников XVIII–XIX вв., большинство из которых ранее в

отечественной историко-правовой науке специально не анализировалось. Элементы новизны содержится в развернутом анализе ряда концептуально важных положений, содержащихся в учениях таких представителей исторической школы права как Г. Гуго, Г.Ф. Пухта и Р. Иеринг.

С учетом полученных результатов дается общая оценка политико-правового учения Ф.К. фон Савиньи, его влияния на политико-правовую и философско-правовую мысль последующей эпохи, дальнейшую эволюцию учения представителей исторической школы права, а также определяется возможность использования его отдельных положений для решения актуальных задач современной теоретико-исторической правовой науки.

Составляющие научной новизны диссертационного исследования, свидетельствующие о личном вкладе автора, содержатся в следующих **положениях, выносимых на защиту:**

1. Доказывается, что историзм Ф.К. фон Савиньи занимает промежуточное положение между научно-методологическими позициями И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля. Для И. Канта историзм связан с движением человечества к цели совершенного государства и права, который установлен идеалом внеисторического чистого разума, вынесенным за пределы сущности социально-правовых явлений. У Г.В.Ф. Гегеля история государства и права обусловлена противоречием между формой и сущностью, возникающим на каждом из этапов их развития. Для Ф.К. фон Савиньи сама история государства и права заключает в себе сущность этих социально-правовых явлений, а значит, адекватна их содержанию. Но, поскольку Ф.К. фон Савиньи не мыслит диалектически, то он и не может раскрыть всеобщее содержание в особенных формах отдельного «народного духа». Поэтому историзм Ф.К. фон Савиньи неизбежно приходит к противоречию между общемировым и национальным началом в развитии права. Это теоретическое противоречие получает свое разрешение в иррационализме правовой концепции Ф.К. фон Савиньи.

2. Осуществлена реконструкция понятия «народного духа» Ф.К. фон Савиньи на основе сравнительного анализа его политико-правовой теории с учениями, содержание которых составляет источник этой теории или оказало на

нее влияние (учения неогуманистов, немецких романтиков, а также учения Ш.-Л. Монтескьё, Г. Гуго, И.Г. Фихте, Ф.В.Й. Шеллинга и Г.В.Ф. Гегеля). Реконструкция позволяет выявить в понятии «народного духа» несколько смысловых пластов:

- метафизический слой, фиксирующий понятие абсолютного, которое является необходимым элементом понятия права; этот слой получает свою дискурсивную форму в иррационализме учения Ф.К. фон Савиньи о народном духе, которая, в свою очередь, сама является лишь превращенной формой для обозначения абстрактности понятия абсолютного в учении Ф.К. фон Савиньи;

- слой «идеального», фиксирующий идею внутренней субстанции реальных процессов, которые охватывают историю народа, протекающую во времени (в качестве примера столь специфически понимаемой истории Ф.К. фон Савиньи мог бы указать своим современникам на историю немецкого народа в характерной трактовке И.Г. Фихте);

- слой «реального», который отождествляет «народный дух» с эмпирически данным явлением, а именно – с общественным (народным) правосознанием.

3. Утверждается, что своеобразная трактовка Ф.К. фон Савиньи функции профессиональных юристов, состоящей в переводе стихии народного правосознания в рациональные формы дискурсивного правового мышления, была следствием его попытки опосредствования, с одной стороны, всеобщности правового разума, заключенного в народном духе, который являлся иррациональным началом, и рациональностью позитивного права, с другой стороны. Согласно Ф.К. фон Савиньи, значение творчества законодателя состоит в том, что он устраняет иррациональную неопределенность в праве, которая содержится в результатах исторического развития, не проясненных и не закрепленных законом. Принятые в результате законотворческой деятельности писанные нормы фиксируют достигнутый результат развития права, хотя при этом, как считал Ф.К. фон Савиньи, и замедляют сам процесс этого развития. При этом основания деятельности законодателя, которая в этой концептуальной системе

призвана соединить иррациональность народного духа и рациональность закона, сами не поддаются рациональной интерпретации. Автор приходит к выводу, что Ф.К. фон Савиньи не решает поставленную им в правовом учении теоретическую задачу, а имитирует это решение, неявным образом отсылая нас к бесконечному регрессу оснований.

4. Анализируется идея Ф.К. фон Савиньи о том, право имеет внесударственную природу, но и не может существовать без государства, будучи вне его чем-то незавершенным, поскольку только в государстве оно находит свой полный «образ». «Право закона» и естественное право, которое немецкий ученый не отвергал, предстают у него как взаимосвязанные сущности. Естественное право зарождается в глубинах народного духа, живого общественного единства, однако только в системе законов, т.е. в позитивном праве, оно получает свое окончательное и действительное воплощение.

5. Вводя понятие «народного духа», Ф.К. фон Савиньи стремился восполнить абстрактность своего учения об абсолютном в праве, что особенно видно на контрасте с философией права Г.В.Ф. Гегеля. Но при этом само понятие абсолютного в праве Ф.К. фон Савиньи противоречивым образом смешивал с эмпирически данными формами народного правосознания, которое в свою очередь отождествлял с позитивным правом.

6. Иррациональность понятия «народного духа» в правовом учении Ф.К. фон Савиньи, с учетом влияния его идей на эволюцию всей исторической школы права, прежде всего – на становление учений Г.Ф. Пухты и Р. Иеринга, к началу XX столетия привела либо к истолкованию этого понятия в неокантианском смысле как опыта применения к органическим процессам истории «рефлектирующей способности суждения» (Г. Кельзен), либо к актуализации иррационализма данного понятия с целью совместить его с возрождающимися антигуманистическими установками немецкой юриспруденции (Р. Сменд, Э. Кауфманн, К. Ларенц и др.).

**Теоретическая значимость исследования.** Сформулированные в работе теоретические положения и выводы развивают и дополняют ряд разделов

общей теории государства и права (понятие и основные признаки права, сущность права, право в системе социальных норм, правовые отношения и др.), истории политико-правовых учений эпохи Нового времени. Исследуемые в диссертации проблемы определяют теоретически важный аспект в кругу актуальных проблем интеграции различных отраслей знания о природе права, государства, гражданского общества и личности.

Исследованные в диссертации аспекты учения Ф.К. фон Савиньи о методологических, онтологических и аксиологических основаниях права, о роли исторических процессов в становлении права и государства, о реализации содержания народного правосознания в системе юридических законов, о соотношении морали и права, о соотношении общенациональных и универсальных начал в праве, позволяют преодолеть распространенное механистическое представление о сущности права и государства, актуализируют теоретический потенциал классического наследия правовой мысли, необходимый для развития современного политико-правового мышления. Новое осмысление идей Ф.К. фон Савиньи и его последователей обуславливает общую теоретическую значимость и научную ценность проведенного историко-правового исследования.

**Практическая значимость исследования.** Полученные в диссертации выводы можно использовать при чтении курсов лекций по теории государства и права, истории политических и правовых учений, истории философии, политологии и социологии. На основе полученных результатов исследования могут быть даны рекомендации по дальнейшим разработкам фундаментальных вопросов государства и права, основ общенациональной идеологии, в законодательном процессе – при подготовке нормативно-правовых актов, закрепляющих нормы международной политики государства, принципы и требования обеспечения прав и свобод личности в различных областях государственной и общественной жизни, регулирования отношений личности, общества и государства, по вопросам юридической защиты прав и интересов личности, традиционных общественных ценностей в правовом государстве.

**Степень достоверности и апробация результатов исследования.** Достоверность результатов исследования обусловлена системностью научных подходов к раскрытию темы диссертационного исследования, последовательностью изложения материала, аргументированностью научных выводов.

Положения и выводы диссертации были изложены в выступлениях автора на : XIV Международной научно-практической конференции по конституционному праву (Санкт-Петербург, 20–22 мая 2016 г.); XV Международной научно-практической конференции по конституционному праву (Санкт-Петербург, 26–28 мая 2017 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы статуса современной России: историко-правовой аспект» (г. Уфа, 5 апреля 2018 г.); Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Судебно-правовая реформа в России: история и современность» (Санкт-Петербург, 30 ноября 2018 г.); III Международной научно-теоретической конференции «Политика, власть, право в современном мире» (III Денисовские чтения, 12–13 октября 2018 г., г. Москва); IV Международной научно-теоретической конференции «Политика, власть, право в современном мире» (IV Денисовские чтения, 12 октября 2018 г., г. Москва); Всероссийской научно-практической конференции посвященной 100-летию Республики Башкортостан (г. Уфа, 14 декабря 2018 г.); V Международной научно-теоретической конференции «Политика, власть, право в современном мире» (V Денисовские чтения, 12 октября 2019 г., г. Москва); Межрегиональной конференции с международным участием «Творческое наследие Гегеля: философия, теология, право, экономика» (г. Санкт-Петербург, 19–21 ноября 2020 г.); XXIII Свято-Троицких ежегодных международных академических чтениях «Образы образования и взаимодействие цивилизаций» 24–27 мая 2023 г. (Санкт-Петербург); Международной научно-практической конференции «Правовое обеспечение социальной справедливости и государственный суверенитет» (Москва, 16 февраля 2024 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Идеи и взгляды А.Ф. Кони в работах о нравственных основах в российском праве и его роль в развитии современной правовой науки» (г. Санкт-Петербург, 22 февраля

2024 г.); I Международной научно-теоретической конференции «Человек-природа, гражданин-государство, личность-общество» (г. Санкт-Петербург, 6–7 июня 2025 г.).

**Структура работы** определяется задачами диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, шести параграфов, заключения и списка использованных источников и литературы.

## **II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

**Во введении** обосновывается актуальность темы исследования, обозначена степень научной разработанности проблемы, объект, предмет, цели и задачи диссертационного исследования, методологическая основа, научная новизна исследования, формулируются положения, выносимые на защиту, приводятся сведения о теоритической и практической значимости исследований, апробации полученных результатов и структуре исследования.

**Первая глава – «Генезис и содержание правового учения Ф.К. фон Савиньи»** – состоит из четырех параграфов.

**Первый параграф – «Теоретико-методологические предпосылки правового учения Ф.К. фон Савиньи»** – содержит творческую биографию Савиньи, включая исследование теоретических предпосылок становления его как ученого. Ф.К. фон Савиньи принадлежал к одной из старейших дворянских фамилий Европы, известных еще из хроник Крестовых походов, начиная с XII в.<sup>6</sup> При участии своего опекуна Константина фон Нейрата молодой Савиньи в 1795 г. поступил в юридическую школу при Марбургском университете. В это время будущий ученый активно знакомится с передовыми идеями политико-правовой науки того времени, изучая труды Г. Гроция, Т. Гоббса, Дж. Локка, Б. Спинозы, Ш.-Л. Монтескьё, Ж.-Ж. Руссо, Э. де Ваттеля, И. Канта, а также близается с кругом немецких философов-романтиков и лично знакомится с Густавом Гуго, основоположником исторической школы права. Философия

---

<sup>6</sup> Rückert J. Friedrich Carl von Savigny: Leben und Wirken (1779–1861). Köln: Böhlau Köln, 2011. S. 12-14.

немецкого романтизма оказала глубокое влияние на Савиньи, ориентируя его на изучение античного и средневекового права, а также на инкорпорацию в юриспруденцию иррационалистической теории познания. Во многом иррационалистическая отсылка к интуиции в праве стала результатом влияния учения Ф.В.Й. Шеллинга об интеллектуальной интуиции как высшей основе всякого познания. Эти идеи синтезировались в учении Савиньи о «народном духе» как субъекте происхождения и развития права. В 1810 г. по рекомендации В. фон Гумбольдта Савиньи поступает на службу в только что открытый Берлинский университет. С тех пор его научная и государственная деятельность была неразрывно связана с Прусским королевством.

Одной из первых работ, возвестивших о выходе в пространство теоретико-правовых дискуссий новой научной концепции, стало сравнительно небольшое по объему произведение Савиньи 1814 г. «О призвании нашего времени к законодательству и правоведению»<sup>7</sup>. Эта работа была критически направлена против правоведа-кантианца А.Ф.Ю. Тибо (1772–1840), выступившего в книге «О необходимости всеобщего для Германии гражданского права» с идеей кодификации гражданского законодательства германских государств. В теоретико-методологическом плане важна критика Савиньи предложенной Тибо попытки построения гражданского кодекса, исходя из отвлеченной теории, из общих положений естественного права или же из принципов чистого разума И. Канта. Такому подходу немецкий юрист противопоставляет опыт римского права, для которого не существовало разрыва между юридической теорией и юридической практикой. И даже более того: не существовало разрыва между всеобщим и особенным, как указывал Савиньи. Для него любое общее положение римского права, которое мы можем рассматривать как общетеоретическое определение, являлось нормой практического действия. И наоборот: юридическая практика постоянно подвергалась научной рефлексии и теоретическому осмыслению. Полемическая книга Савиньи «О

---

<sup>7</sup> Savigny F.R. von. Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. Heidelberg, 1814.

призвании нашего времени к законодательству и правоведению» имела программный характер, впервые представив научной общественности основные идеи исторической школы права и оказав самое значительное влияние на последующее становление исторической школы права. В 1815 г. Савиньи совместно со своим единомышленником К.Ф. Эйхгорном (1781–1854) основал «Журнал исторической юриспруденции» как орган исторической школы права<sup>8</sup>. Под влиянием идей Савиньи К.Ф. Эйхгорн пишет свою состоящую из четырех томов «Историю немецкого государства и права», а также «Введение в немецкое частное право», также отмеченное связью с теорией исторической школы права. Равным образом и сам Савиньи приступает к систематической работе по истории права. В 1815 г. появился первый том его фундаментальной «Истории римского права в Средние века»<sup>9</sup>, работу над которой он смог завершить только в 1831 г. В это же время он начинает работу над исследованием по обязательственному праву<sup>10</sup>. Кроме того, в течение 1820-х гг. публикуется большое количество отдельных исследований по истории римского права до Юстиниана (VI в. н.э.), которые были опубликованы частично как очерки в его журнале, а частично как тексты лекций в Академии наук.

В 1826–1827 гг. Савиньи живет в Италии, где им были написаны работы: «О природе и ценности немецких университетов» и «О юридическом образовании в Италии». Последующее десятилетие Савиньи посвятил исследованию истории права Древнего Рима, юридической истории немецкого дворянства, а также подготовке своего главного труда «Системы современного римского права», пять первых томов которой были переданы в печать в 1840 г.<sup>11</sup>. Шестой том был опубликован в 1847 г., седьмой том - в 1848 г. Содержание седьмого

---

<sup>8</sup> Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft. № 1. 1815.

<sup>9</sup> Savigny F.K. von. Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter. 6 Bde. Heidelberg: Mohr und Zimmer, 1815-1831.

<sup>10</sup> Savigny F.K. von. Das Obligationenrecht als Theil des heutigen römischen Rechts. 2 Bde. Berlin: Veit, 1851-1853.

<sup>11</sup> Savigny F.K. von. System des heutigen Römischen Rechts. Bd. 1. Berlin: Veit, 1840.

тома позволило считать Ф.К. фон Савиньи основателем современного международного частного права, для которого он на основании собственной интерпретации римского права разработал ряд основополагающих принципов.

В поздний период своего творчества Савиньи занимает все более консервативные позиции. Учение об историзме в праве оказалось удачным плацдармом для развития антиреволюционных охранительных идей в политике. В чисто же теоретическом плане мы видим у него акцентировку стремления избегать абстрактного, лишённого эмпирической основы, конструирования понятий в юриспруденции. Последнему противопоставлялась стихия реального исторического процесса. Целью правовой науки в интерпретации Савиньи становится выработка национального правового мышления на основе исследования немецких и римских юридических источников.

Во втором параграфе – **«Ф.К. фон Савиньи о праве, личности, обществе и государстве»** – излагается основной круг теоретико-правовых идей Ф.К. фон Савиньи. Теоретической и методологической особенностью учения Савиньи является то, что оно предполагает общий синтез теоретико-правовой трактовки проблем права, личности, общества и государства на основе последовательно проведенного иррационального принципа как в методологии научного познания правовых явлений, так и в определении онтологического статуса права. Само право и государство являются, согласно Савиньи, своего рода производными от исторического процесса развития народа как органического комплекса личностей. В свою очередь, право и государство должны оказывать обратное воздействие на общество и личность, обеспечивая их права и возможность прогрессивного развития. Центральный элемент политико-правовой теории Савиньи составляет учение о национальном сознании, являющемся результатом исторического развития народа как целого. Согласно Савиньи, национальное сознание не может быть простой совокупностью мнений отдельных людей, напротив, оно господствует над ними как некоторая изначальная установка коллективного мышления. В соответствии с законом исторической необходимости, национальное сознание все более обнаруживает себя в

историческом развитии нации. Именно национальное сознание у Савиньи является тем пространством, в котором складывается право и в котором находит свое обоснование государство. При этом, согласно Савиньи, народное правосознание как элемент национального сознания является не только субстанцией становления права законов, но оно уже само по себе является правом<sup>12</sup>. Если в обществе сложилось устойчивое убеждение в ценности и истинности той или иной социальной нормы, то это свидетельствует и о ее правовом значении.

В отличие от сторонников естественно-правовой традиции, Савиньи не пытается раскрыть содержание этого своеобразного «позитивного права», заключенного в общественном правосознании в качестве свода каких-либо естественных законов. Для него это «право» хотя и обладает объективным содержанием, но его содержание обретает конкретную форму только через свою понятийную огранку в деятельности толкователя права и законодателя. Если же мы попытаемся ее воспринять саму по себе, как факт исторического процесса, то она предстанет для нас как нечто сугубо иррациональное по своей природе. Савиньи, желая уйти от произвольных идеалистических умозаключений сторонников естественного права, в которых он справедливо усматривал субъективизм, противопоставляет естественному праву позитивность исторически данного общественного правосознания. Но, при этом, он парадоксальным образом приходит к тому, что утверждает иррациональную природу самого позитивного права. Савиньи достигает своей основной цели, состоявшей в том, чтобы уйти от представлений о праве как о результате субъективной деятельности законодателя или же толкователя естественного права. Хотя цена, которую пришлось ему заплатить за эту цель, привела его лишь к более последовательному и откровенному идеализму в трактовке права.

Согласно Савиньи, хотя право уже полностью дано в своей первоначальной форме позитивного общественного правосознания и не является плодом произвольных установлений, все же, оно нуждается в дальнейшем развитии

---

<sup>12</sup> Новгородцев П.И. Историческая школа юристов, ее происхождение и судьба. – СПб: Лань, 1999. С. 83.

своей формы. Это развитие может осуществиться только при взаимодействии такого рода общественного правотворчества с законодательной деятельностью государственной власти. Государство Савиньи трактует как «телесный образ (Gestalt) духовного единства общества». Право имеет, по Савиньи, внегосударственную природу, но при этом не может существовать без государства, будучи вне его чем-то незавершенным, поскольку только в государстве оно находит свой полный «образ». «Право закона» и естественное право предстают как взаимосвязанные сущности. Естественное право зарождается в глубинах «народного духа», живого общественного единства, однако только в системе законов, т.е. в позитивном праве, оно получает свое окончательное и действительное воплощение. Понятие народного духа, восходящее к Ш.-Л. Монтескьё, Савиньи развивает, опираясь на идеи Ф.К. фон Мозера, К. Брентано, Ф. Гёльдерлина, Я. Гримма, В. Гумбольдта, и в особенности И.Г. Фихте. Некоторые исследователи не без оснований усматривают влияние на правовую модель Савиньи также учения И. Канта о рефлектирующей и определяющей способности суждения, развитое последним в «Критике способности суждения»<sup>13</sup>.

Определяя понятие государства, Савиньи различает государство как «исторически действующую сущность» от государства как «лишь существующего» (в оригинале: «экзистирующего»). В качестве «исторически действующей сущности» государство заключает в себе сущностную связь законов, или законодательство как таковое, которая и составляет то, что он называет «государственным правом». При этом законодательство не следует представлять себе как простую совокупность налично данных, позитивных норм, скорее, это – их внутренняя сущность, которой не присуще ничего случайного или произвольного. Понять, что такое это «законодательство» в специфической трактовке Савиньи, а также познать его содержание, можно лишь рассматривая его

---

<sup>13</sup> См.: Meder St. Savignyana. Teil: 4, Urteilen: Elemente von Kants reflektierender Urteilskraft in Savignys Lehre von der juristischen Entscheidungs - und Regelfindung. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1999.

как исторический феномен. «Наука о законодательстве есть наука историческая... весь характер науки о законодательстве должен быть историческим», - констатировал Савиньи<sup>14</sup>.

Анализируя вопрос об отношении общемирового и национального начала в развитии права, Савиньи относит вопросы об общечеловеческих целях, общечеловеческой субъектности и о потенциальной нормативности, заключенной в стихии всемирно-исторического процесса, к исключительной компетенции философии права. Он считает их слишком абстрактными для позитивной политико-правовой теории. Для реальной юридической практики, утверждал Савиньи, действительное значение имеет только изучение исторического процесса становления права в отдельной, относительно замкнутой, социальной общности народа. При этом, однако, Савиньи оговаривает и возможности становления наднационального права, связывая их в духе аристотелевской традиции с целевой причиной. Общей целью права он считал торжество в нем начал свободы и «нравственного достоинства человека», которые должны быть гарантированы правовыми институтами.

**В третьем параграфе – «Идея исторического развития права и ее соотношение с естественной и договорной теориями права»** – концепция Ф.К. фон Савиньи сопоставляется с исторически предшествующими теориями права. К концу XVIII века, в период формирования исторической школы юристов, в теории права сложилось несколько основных концепций, определявших теоретические основания и методологические установки науки о праве и государстве. Наиболее влиятельной в юриспруденции продолжала оставаться теория естественного права, сложившаяся еще в античности. В истории правовых и политических учений она была освящена именами таких мыслителей как Аристотель, Цицерон, Ульпиан, Исидор Севильский, Фома Аквинский. В конечном итоге естественно-правовые теории имели своей предпосылкой уче-

---

<sup>14</sup> Savigny F.K. von. Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechts wissenschaft (Heidelberg, 1814) // Hattenhauer H. Thibaut und Savigny. Ihre programmischen Schriften. München: Vahlen, 2002. S. 115.

ние Платона о государстве, законе и справедливости. Форма естественно-правовой концепции, которую придали этой правовой модели Ульпиан и Исидор Севильский, сохраняла свое неоспоримое влияние вплоть до эпохи Нового времени, когда она получила оппозицию сначала в виде механистической модели права Т. Гоббса и Дж. Локка, а потом – в историзме Ш.-Л. Монтескье и Ф.К. фон Савиньи.

В начале XVII в. значительный вклад в развитие концептуальных предпосылок исторического подхода к праву, развитых в учении Савиньи, внес голландский мыслитель рационалистического направления Гуго Гроций, излагавший теорию международного права, опираясь на исторический опыт взаимоотношений европейских государств. Другой представитель правовой науки Нового времени, С. Пуфендорф, полагал, что главным содержанием естественного закона, имеющего своим основанием божественную волю, является стремление людей к общению, которое в процессе истории складывается в самые многообразные формы. В дальнейшем эти идеи С. Пуфендорфа также получают свое развернутое воплощение в теории работах Савиньи. В XVII в. в теории права, развивавшейся в русле традиций эмпиризма Нового времени, парадигму естественного права вытесняет парадигма общественного договора. При этом она сохраняет, хотя и в трансформированном виде, основные идеи, находящиеся в русле парадигмы естественного права. Прежде всего, речь может идти об идее естественного закона, выражавшей единство права и морали, а также об идее государственного суверенитета. Томас Гоббс дал наиболее последовательное и концептуально проработанное воплощение этой правовой модели. Именно он закладывает общетеоретические и методологические основы новой парадигмы правовой мысли. Государство и право, будучи воплощением разума, предстают насквозь рациональными как в своей концептуальной юридической конструкции, и в истоках своего реального становления. Концепция Т. Гоббса, а позднее и Дж. Локка, принципиально анти-исторична: прояви себя разум на тысячу лет раньше, он смог бы предложить ту же самую конструкцию государства и права, что и в наше время. Именно в

качестве реакции на жесткий механистический детерминизм и рационализм Гоббса в XVIII веке сначала Ш.-Л. Монтескьё, а затем Ф.К. фон Савиньи и его единомышленниками, будет сформулирована идея историзма в праве.

**В четвертом параграфе – «Историзм и иррационализм Ф.К. фон Савиньи в юридической науке на рубеже XVIII – XIX вв.»** – исследуются учения непосредственных предшественников исторической школы права. Первый значительный шаг к отказу от механистической модели права, исключавшей идею историзма в праве, был сделан Ш.-Л. Монтескьё, который оказал на становление исторической школы права особенно значительное влияние. Исходным пунктом теоретических построений для Ш.-Л. Монтескьё является представление об общественной природе человека, тем самым французский мыслитель возвращается к идее Аристотеля о том, что человек является социальным существом. Но, будучи связанной Ш.-Л. Монтескьё с идеей исторического становления государства и права, эта идея столь же отличается от того, что дает нам античный способ мышления, как и отличается она от установок XVII века. С утверждением этой идеи в ее новой форме, вступает в свои права эпоха Просвещения. Однако для того, чтоб развернуть идею историзма в систему научной теории, потребовалось детальная разработка как ее отдельных элементов, так и общих концептуальных начал. Другой оппозицией механицизму в праве была натуралистическая доктрина Ж.-Ж. Руссо.

Более глубокая связь принципа историзма и основ политико-правовой теории стала возможна лишь с развитием диалектического метода познания, утверждавшего в науке идею развития. Первый шаг в этом направлении был связан со становлением критического метода И. Канта, для которого, однако, исторический подход был в целом чужд. Для И. Канта право и государство – это лишь формы, априорно развивающиеся из способности разума к различению добра и зла<sup>15</sup>. Савиньи стремился избежать субъективизма Канта, для чего

---

<sup>15</sup> Prauss G. Moral und Recht im Staat nach Kant und Hegel. München: Verlag Karl Alber, 2008. S. 11.

при обосновании правовых отношений апеллировал не к этике или к богословию, а к правосознанию народа, формализуемому посредством деятельности профессиональных юристов.

По-настоящему, преодолеть субъективизм Канта смог лишь Г.В.Ф. Гегель, разработав универсальную диалектическую концепцию развития и распространив ее на социальные процессы. При всем глубоком концептуальном различии понятия «народного духа» у Ф.К. фон Савиньи и Г.В.Ф. Гегеля общим в их политико-правовых концепциях является то, что исторический процесс права трактуется ими не просто как предпосылка становления права, но и как само его внутреннее содержание. Савиньи остался чужд диалектическому методу «Философии права» Гегеля, который позволил последнему наметить пути разрешения противоречий исторического и логического, вечного и временного. Именно эта диалектика дала возможность автору «Феноменологии духа» показать, как сочетается внешне несоединимое: историческое развитие права и абсолютность права, искусственность позитивного законодательства и вечность правовых ценностей. У Савиньи же рациональной интерпретации поддается лишь исторически изменчивое в праве. Там, где речь должна идти о вечном, надвременном и надысторическом в праве, Савиньи не остается ничего другого, кроме как вводить в ткань правовой теории иррациональные конструкции. Этот иррационализм исторической школы права является своего рода «оборотной стороной» ограниченности ее методологических возможностей в теоретической сфере.

**Вторая глава – «Историческая школа права Ф.К. фон Савиньи и ее влияние на политико-правовую мысль Европы (XIX – XX вв.)»** – состоит из двух параграфов.

В первом параграфе – «Развитие учения Ф.К. фон Савиньи в "Энциклопедии права" Г. Ф. Пухты и в учении о "цели в праве" Р. Иеринга» – анализируются учения видных правоведов XIX в., принадлежавших к исторической школе права, с учетом влияния на становление этих учений идей Савиньи. В числе наиболее крупных представителей исторической школы права

принято называть Георга Фридриха Пухту (1798-1846), которого отличает глубокий и последовательный интерес к философии права. Согласно Г.Ф. Пухте, понимание сущности права требует в равной мере изучение как позитивной юриспруденции, так и философии права, поскольку каждая из этих наук предполагает наличие самостоятельных способов юридического познания, так что последнее возможно только при их комплексном сочетании. При этом он утверждал, что философия права не должна исследовать некое «идеальное право», которое в духе Г. Гроция и Хр. Вольфа можно было бы дедуцировать из врожденных идей разума. Однако ее предметом не является и само по себе действительное право, которое должно изучать позитивное правоведение. Последнее рассматривает право «как особый организм, независимо от его качеств, как члена целого»<sup>16</sup>. Говоря о предмете правовой науки, Пухта проводит различие между естественным правом, которое лежит в основе правовых отношений между людьми, и правом божественным, которое открывается человеку иррационально, чисто мистическим путем, а потому выходит за пределы юридической науки. Под влиянием основного принципа учения Савиньи о «народном духе» как исторической основе права, Пухта утверждает, что основой естественного права является именно этот народный дух. Понятие народного духа Пухта, вслед за Савиньи, сближает с понятием правосознания и трактует как осознание всеобщего правового идеала. Общность в сознании идеала, которая неизбежно возникает у людей, связанных духовным и телесным родством, в ходе исторического процесса формирует их как единое целое, которое можно обозначить понятием народа. Учение Пухты о народе как о субъекте правотворчества органично дополняет соответствующие выводы из правовой теории Савиньи. Рассматривая отношение государства и права, Пухта резко выступает против набравшего в то время силу юридического позитивизма, сводившего право исключительно к функции государства. Также Пухта выступал с критикой точки зрения, согласно которой право возникает

---

<sup>16</sup> Пухта Г.Ф. Энциклопедия права. — Ярославль, 1872. С. 90.

из обычая. Наоборот, полагал он, сам обычай может регулировать социальные отношения на уровне народа лишь постольку, поскольку в сознании и воле народа уже сформировалось право как таковое. Подобное суждение актуально, т.к. позволяет более точно идентифицировать научную позицию исторической школы юристов, которая не сводилась к отождествлению права, порожденного «духом народа», с эмпирически фиксируемым обычным правом.

Именно этот пункт в учении Г.Ф. Пухты составил один из основных моментов его разногласий с Рудольфом Иерингом (1818 – 1892), другим представителем германской юриспруденции XIX в. Р. Иеринга принято связывать с традицией исторической школы права, хотя расхождение между его воззрениями и учением Савиньи гораздо более глубокие, чем у Пухты. Тем не менее влияние Савиньи и Пухты вполне ощутимо в трудах Р. Иеринга, прежде всего, в его наиболее знаменитой работе «Цель в праве». Теорию права Р. Иеринга можно рассматривать как своего рода «модернизацию» учения о праве исторической школы Савиньи и Пухты. Возможность такой модернизации он усматривал в синтезе историзма своих предшественников с юридическим позитивизмом второй половины XIX столетия. Это потребовало от него, в свою очередь, вернуться к анализу теоретической предпосылки юридического позитивизма – к теории общественного договора Т. Гоббса и Дж. Локка. Р. Иеринг делает попытку дать более развернутое и обоснованное изложение теории общественного договора, чем то, которое можно найти у классиков, апеллируя к понятию эгоистической природы человека и к понятию морального самоограничения<sup>17</sup>. Таким образом, тезис о необходимости самоограничения эгоизма, который у Т. Гоббса служит ключевым пунктом для поворота к идее права, но при этом не получает сколько-нибудь систематического объяснения и обоснования, в работе Р. Иеринга, напротив, разворачивается в целостную концепцию. При этом и в самой постановке вопроса о месте морального самоограничения в переходе человека от природного эгоизма к нравственно обоснованному правовому состоянию, и в развитии соответствующей научной аргументации, прослеживается влияние И. Канта.

---

<sup>17</sup> Иеринг Р. Цель в праве. - СПб, 1881. С. 27–36.

Согласно Р. Иерингу, право представляет собой исторически развивающийся комплекс условий воспроизводства общества, который поддерживается властью государства, обладающего для этого необходимыми средствами принуждения. Отталкиваясь от такого понимания, Иеринг выделяет три необходимых момента права. Это связь права с механизмами принуждения, это его нормативность и это цель права. Введение в данный контекст понятия целесообразности также отражает влияние Канта.

Согласно позитивистскому взгляду на право, другого средства правового принуждения в социуме, кроме государства, не имеется. Поэтому Иеринг признает государство в качестве существенного начала, обуславливающего возможность осуществления права: «Право есть политика власти». Право и власть едины, хотя Иеринг далее предлагает различать «правовую» и «неправовую» власть, противопоставляя их друг другу как добро и зло, которые он соотносит с зороастрийскими богами Ормуздом и Ариманом.

Поскольку для Иеринга было очевидным, что право имеет своим началом государство, постольку он смыкался с юридическим позитивизмом. Однако, в принципиальном вопросе о становлении, воспроизводстве и обновлении права автор трактата «Цель в праве» находился под влиянием идей Савиньи и Пухты, хотя и с существенными оговорками. Как полагал Иеринг, Савиньи допускал абсолютизацию роли бессознательного («органического») начала в развитии права. Согласно же Иерингу, это начало актуально только для правоположений, формирующихся в процессе развития правовой практики или же под влиянием научного анализа и его абстрактных результатов. Однако это начало может лишь содействовать развитию права в пределах установленных принципов, переход же к более глубоким принципам правовой жизни требует целенаправленной воли государства, зафиксированной в законе. С этим целенаправленным преобразованием права Иеринг связывает свое понятие социальной борьбы и конкуренции целей в праве.

Согласно Иерингу, теория права должна трактовать в диалектическом единстве и как процесс исторического возникновения и воспроизводства

права, и как процесс его целенаправленного обновления. А это, согласно Иерингу, требует выйти за пределы самой правовой теории и обратиться к социологическому исследованию социальных процессов и места человека в этих процессах с тем, чтобы посредством «социальной механики» более точно определить «функции и цели» самого права. Тем самым в творчестве Р. Иеринга наметился переход теоретического синтеза научных идей исторической школы права Савиньи и постулатов юридического позитивизма Г. Спенсера и Дж. Ст. Милля к более сложной теоретической модели, включающей также элементы социологической теории права.

**Второй параграф – «Влияние идей Ф.К. фон Савиньи на развитие теоретико-правовой науки в Германии и России»** – посвящен вопросам рецепции идей Савиньи в политико-правовых учениях XX в. Своеобразие политико-правового учения Савиньи определяется реализацией в нем двух базовых принципов: историзма и иррационализма. В России в научном творчестве Савиньи «считывали», прежде всего, идеи историзма, а не иррационализма. И это не случайно. В России вопросы связи права и всемирно-исторического процесса относятся к числу традиционных тем теории и философии права, поэтому идеи исторической школы Ф.К. фон Савиньи получили широкий отклик среди научной общественности нашей страны на рубеже XIX-XX вв.

Идеи исторической школы права в их аутентичной форме были представлены в русской теоретико-правовой традиции К.А. Неволным. К.А. Неволлин, начиная с 1829 г., в течение трех лет изучал право в Берлинском университете под непосредственным руководством самого Ф.К. фон Савиньи. Следуя общим концептуальным положениям учения Савиньи, хотя и под значительным влиянием философии права Гегеля, К.А. Неволлин акцентировал свое внимание на происхождении права из исторического развития общественного правосознания. Традиции классической правовой мысли в России XX века продолжала школа «возрожденного естественного права», созданная П.И. Новгородцевым,

К \_\_\_\_\_

<sup>18</sup> Новгородцев П.И. Историческая школа юристов, ее происхождение и судьба. СПб: Лань, 1999.

Из учения Савиньи русский ученый наследовал как признание значимости исторического подхода в праве, так и сочетание историзма с допущением определенного иррационального подхода в теории государства и права. Проблема иррационального начала в праве, поставленная Савиньи в рамках концепции естественного права, приобретала наибольший вес среди последователей школы «возрожденного естественного права». Сторонники естественного права неизменно подчеркивали этические начала права, необходимость оценки законодательства с точки зрения принципов нравственности и социальной справедливости. В начале XX столетия наметилась оппозиция между прямыми последователями Савиньи, настаивавшими на определяющей роли «народного духа» по отношению к государственному строительству и правотворчеству (Р. Сменд, Э. Кауфманн, К. Ларенц и др.), и неокантианцами, видевшими основание права, государства и структурированного гражданского общества в формах «чистого разума» (Г. Кельзен, Г. Радбрух и др.). Отчасти их сближал скрытый в теоретико-методологических основаниях их правовых учений иррационализм в объяснении политико-правовых явлений. При этом, выводы и результаты их теоретико-правового анализа социальных и политических явлений были совершенно противоположными. В конце XX в. и в начале XXI в., напротив, заметна устойчивая тенденция к преодолению этих крайностей, к синтезу модернизированного неокантианства (теория коммуникативного разума Ю. Хабермаса) и социально-исторического исследования реальных форм социального взаимодействия. Несмотря на то, что в настоящее время иррационалистическое учение Ф.К. фон Савиньи о «народном духе» как субъекте исторического правового процесса представляется в достаточной степени устаревшим, сам исторический подход в праве, безусловно, является из наиболее востребованных принципов.

В **заключении** подводятся итоги исследования, делаются теоретические обобщения и выводы, намечаются пути дальнейшей работы по теме.

## **ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

### **I. Статьи, опубликованные в научных журналах и изданиях,**

### **входящих в Scopus and Web of Science**

1. *Denisov A.M.* Natural law and the "spirit of the people" in the teachings of F.K. von Savigny: article // *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*. Año: VII. Número: 2. Artículo no.: 104. Período: 1ro de enero al 30 de abril del 2020 // <http://www.dilemascontemporaneoseducacionpolitica-yvalores.com/>

2. *Denisov A.M.* The idea of historicism and the theory of natural law in the teachings of F.K. von Savigny: article // *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*. Año: VII. Número: 2. Artículo no.: 108. Período: 1ro de enero al 30 de abril del 2020 // <http://www.dilemascontemporaneoseducacionpolitica-yvalores.com/>

3. *Denisov A.M.* F.K. von Savigny on Law, State, Person and Society: article // *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*. Año: VII. Número: 2. Artículo no.: 105. Período: 1ro de enero al 30 de abril del 2020 // <http://www.dilemascontemporaneoseducacionpolitica-yvalores.com/>

### **II. Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ**

4. *Денисов А.М.* Естественное право и «дух народа» в учении Ф.К. фон Савиньи // *Теория государства и права*. – 2021. - № 2 (22). С. 55-64. - (0,6 п.л.).

5. *Денисов А.М.* Идея историзма и теория естественного права в учении Ф.К. Фон Савиньи // *Теория государства и права*. – 2021. - № 3 (24). С. 57–66. - (0,6 п.л.).

6. *Денисов А.М., Исмагилов Р.Ф., Старовойтова О.Э.* Ф.К. фон Савиньи: идея абсолютного в праве и иррационализм ее истолкования // *Теория государства и права*. - 2023. - № 4 (33). С. 106–117. - (0,7 п.л.).

7. *Денисов А.М., Прокофьев К.Г.* Актуальность наследия исторической школы права Ф.К. фон Савиньи для современной теоретико-правовой мысли // *Теория государства и права*. – 2024. - № 2 (36). - С. 47–55.

8. *Денисов А.М.* Особенности методологии в трактовке понятия права Ф.К. фон Савиньи // *Теория государства и права*. – 2024. № 3-2 (40). С. 46–56.

### **III. Иные издания**

9. *Абубакаров А.А., Денисов А.М., Исмагилов И.Р., Лежнева О.Ю.* Проблема отношения права и справедливости в учении исторической школы юристов // *Юридическая наука: история и современность*. – 2017. – № 6. С. 191–197. - (0,5 п.л.).

10. *Ананских И.А., Денисов А.М.* Философия права И. Канта как одна из предпосылок учения Фридриха Карла фон Савиньи // *Юридическая наука: история и современность*. – 2017. – № 9. С. 185–190. - (0,5 п.л.).

11. *Денисов А.М.* Жизнь и научное творчество Ф.К. фон Савиньи: статья // *Юридическая мысль*. – 2018. – № 3. С. 19–25. - (0,5 п.л.).
12. *Артюхов Э.Э., Денисов А.М.* К вопросу о теоретических истоках иррационализма школы «Возрождённого естественного права» (от Савиньи к Новгородцеву и Вышеславцеву) // *Юридическая мысль*. – 2020. – № 4 (120). С. 25–36. - (0,6 п.л.).
13. *Денисов А.М., Исмагилов И.Р.* Теоретические предпосылки историзма и иррационализма в праве (Ф.Савиньи и Г.В.Ф. Гегель) // *Мир политики и социологии*. – 2018. – № 1. С. 182–186. - (0,5 п.л.).
14. *Денисов А.М., Исмагилов И.Р., Масленников Д.В.* Гегель и Савиньи: становление идеи историзма в праве // *Юридическая наука: История и современность*. – 2017. – № 4. – С. 181–185. (0,5 п.л.).
15. *Денисов А.М.* Учения Монтескьё и Руссо как теоретические источники принципа историзма в правовой теории // *Мир политики и социологии*. – 2017. – № 1. – С. 18–22. (0,5 п.л.).
16. *Денисов А.М.* Институциональные основы права и государства в учении Ф.К. фон Савиньи // *Государственно-правовые институты современного общества: Сборник статей к Всероссийской научно-практической конференции посвященной 100-летию Республики Башкортостан (г. Уфа, 14 декабря 2018 г.)* /Отв. ред. Ф.М. Раянов. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2018. С. 170-177. (0,6 п.л.).
17. *Денисов А.М.* Понятие «духа» в политико-правовом учении Ф.К. фон Савиньи и в философии Г.В.Ф. Гегеля // *Мир политики и социологии*. - 2019. - № 8. С. 184–192. (0,5 п.л.).
18. *Денисов А.М., Жук А.С.* Понятие свободы личности и понятие справедливости как ценностное основание права в учении Георга Фридриха Пухты // *Юридическая наука: история и современность*. 2023. № 4. С. 189–193.
19. *Денисов А.М.* Рецепции в России идей Ф.К. фон Савиньи об историзме и иррационализме в праве // *Юридическая наука: история и современность*. 2023. № 7. С. 186–192.